

징 계 사 항

1. 제 목 : 하급자 비위행위 관리 부적정
2. 징계대상자 : ■■■■병원 ▲▲직 3급 ▲▲부장 ○●○
3. 징 계 종 류 : 감봉
4. 징 계 사 유

위 직원은 '87. 3.25. ■■■■병원에 입사하여 '15. 2. 9. ▲▲직 3급 ▲▲부장으로 승진하였으며, 현재 ▲▲부장의 직위에서 외래 및 특수부서와 관련된 업무 전반과 해당 부서의 소속 직원 관리업무를 담당하고 있습니다.

우리 공단 「인사규정」 제50조와 「복무규정」 제6조에 따르면 직원은 제 규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 합니다.

한편, 「직제규정시행세칙」 제6조에 의하면 모든 직급의 직무는 규정이 정하는 직무권한에 의하여 수행하여야 하며, 각 직급은 그 권한에 상응한 책임을 지며, 같은 규정 제7조에 따르면 상급직위는 소속 하급직위를 지휘·감독하고 소속업무를 검사, 조정 또는 지도하며 명령할 수 있습니다.

반면, 「인사규정」 제58조의4에 따르면 동일 사건에 관련된 행위자와 감독자에 대하여는 업무의 성질 및 업무와의 관련 정도 등을 참작하여 비위행위자와 감독자에 대한 문책기준에 따라 징계를 요구하고 의결하여야 합니다. 다만, 비위행위자의 감독자가 그 비위를 발견하여 보고하였거나 이를 적법 타당하게 조치한 징계사건, 비위의 도가 경하고 경과실인 징계사건으로서 성실하고 능동적인 업무처리 과정에서 발생되었거나 행위 당시의 여건, 그 밖에 사회통념상 적법하게 처리할 것을 기대하기가 극히 곤란하다고 인정되는 때, 철저한 감독이 입증되는 감독자의 징계사건에 해당하는 경우에는 징계의결을 하지 아니할 수 있습니다.

따라서, 징계대상자는 ▲▲부장으로서 외래 및 특수부서의 원활한 운영을 위하여 ▲▲과장 및 소속 인력들의 효율적인 운영을 도모하고 소속 직원들로 인한 비위행위가 발생하지 않도록 상급자로서의 지휘·감독 업무를 성실히 수행하여야 할 것입니다.

그러나 징계대상자는 자신의 소관 직원인 ㉡㉡㉡㉡실 ▲▲과장에 대한 복무 등의 관리감독 책임이 있음에도 불구하고 직원들에 대한 폭언 및 갑질행위가 지속되는 것을 방치하여 관리하지 못하였고, 이로 인하여 금품수수 행위 또한 장기간 지속되도록 하였습니다.

특히, '17년 6월경 ㉡㉡㉡㉡실 간호사 5명이 ▲▲실을 찾아와 오프 누적 등의 문제와 관련하여 상담하는 과정에서 ㉡㉡㉡㉡실 간호사들이 ▲▲과장의 폭언 등으로 인해 정신적으로 고통 받고 있다고 이야기하였음에도 '간호사들이 ▲▲과장에게 더 당당하게 맞서야한다'는 취지로 말하고 요구사항을 통일하여 서면으로 작성한 후 다시 찾아 올 것을 요구하였고, 이후 오프 해소를 위해 추가인력 배치는 조치하였으나 폭언 등에 대해서는 사실 확인이나 조사 등의 아무런 조치를 취하지 않았습니다.

5. 징계대상자의 변명

징계대상자는 '17년 6월경 있었던 ㉡㉡㉡㉡실 간호사들과의 면담의 주요 내용은 오프해소 문제였으며, 이에 대한 후속조치로 인력보강 조치를 취하였고, ▲▲과장의 폭언 등에 대해서는 기억이 나지 않는다고 주장하고 있으며, 명확하게 인지하였다면 적절한 조치를 취했을 것이라고 변명하고 있습니다.

그러나 해당 ▲▲과장은 '14. 9. 1. ㉡㉡㉡㉡실로 전입되기 이전 근무지(dd병동)에서도 간호사들에 대한 폭언 등으로 인하여 내부민원이 발생하였고 이로 인하여 ㉡㉡㉡㉡실로 전보 조치된 사실이 있으며, '17. 6.경 ▲▲실에서의 면담 당시 간호사들은 ▲▲과장의 특정인에 대한 폭언 내용을 구체적으로 거론하면서 면담하였음에도 인력 충원 외 ▲▲과장의 폭언 등에 대한 조치는 이루어지지 않았고, 이후에도 ▲▲과장의 폭언 등이 지속되어 '18년 초에는 ㉡㉡㉡㉡실 간호사들이 병원 ㉡㉡㉡㉡을 찾아가 같은 내용으로 면담하였고(㉡㉡㉡㉡에서는 ㉡㉡실장

과 면담을 권유), 병원 ㉸실장과도 면담 일정을 유선 협의하는 등(간호사들 간 이견으로 실제 면담은 성사되지 못 함) 징계대상자의 갑질에 대한 문제제기를 계속한 것으로 볼 때, 면담 당시 폭언 등에 대한 내용은 기억이 나지 않는다는 징계대상자의 주장은 변명에 불과한 것으로 판단됩니다.

따라서, 위 사람은 우리 공단 「인사규정」 제50조(복무원칙), 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반하여 「인사규정」 제53조(징계대상) 제6호와 같은 규정 제58조의4(비위행위자와 감독자에 대한 문책기준) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리)에 의거 “감봉”처분 요구합니다.

이 하 여 백

2018. 5. .

감 사 ● ● ●